중대범죄수사청 발달장애인 사건조사에 관한 지침

<중대범죄수사청 예규 제47호, 2026. 10. 29. 제정>

중대범죄수사청(인권·양성평등담당관), 02-2609-4079

제1장 총칙

제1조(목적) 이 지침은「발달장애인 권리보장 및 지원에 관한 법률」에 따라 발달장애인에 대한 조사 시 유의사항 등을 규정함으로써 발달장애인의 권리를 보호하며 인간다운 삶을 영위하는 데 이바지함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 이 지침은 피해자 또는 피의자가 발달장애인인 사건(이하 '발달장애인 사건' 이라 함)에 적용되며, 이 지침에서 사용하는 '발달장애인'은 법 제2조에서 규정하는 발달장애인을 의미한다.

제3조(전담수사관 지정) ① 각 지방중대범죄수사청장은 법 제13조에 따라 발달장애인 전담수사관을 지정하여 운영한다.

② 발달장애인 사건은 원칙적으로 발달장애인 사건 전담부서 또는 발달장애인 전담수사관에게 일괄 배당하되, 사건처리의 신속성과 효율성 등을 고려하여 다른 전담부서 또는 수사관에게 배당할 수 있다.

③ 발달장애인 전담수사관은 발달장애인 사건에 관한 각종 영장신청, 발달장애인 조사, 피해자 지원 등을 전담한다.

④ 발달장애인 전담수사관은 발달장애인의 특성에 대한 전문지식과 의사소통 방법 및 발달장애인 보호를 위한 수사방법 등에 관한 교육을 이수하여야 한다.

제2장 발달장애인 조사

제4조(발달장애인의 보호) 발달장애인 전담수사관은 법 제3조에 따라 발달장애인에 대한 조사과정에서 법률적·사실적 영향을 미치는 사안에 관하여 발달장애인이 스스로

이해하여 자유로운 의사를 표현할 수 있도록 필요한 도움을 제공하고, 그들의 인격이나 명예가 손상되지 않도록 인권보호에 최선을 다하여야 한다.

제5조(조사 계획의 수립) ① 발달장애인 전담수사관은 조사 계획을 수립하기 전에 발달장애인의 연령 및 인지능력, 가족관계 및 생활환경, 다른 수사기관에서의 이전 조사 상황 등을 점검하여야 한다.

② 발달장애인 전담수사관은 발달장애인에 대한 조사 계획을 수립함에 있어 제9조의 '발달장애인 전문가'에게 의견을 조회할 수 있다.

③ 발달장애인 전담수사관은 전항들과 같이 점검한 결과를 토대로 발달장애인의 건강 및 정신·심리 상태 등을 충분히 고려하여 조사 계획을 수립한다.

제6조(신뢰관계 있는 자의 동석) ① 발달장애인이 조사 대상이 된 경우 그의 보호자, 법 제33조에 따른 중앙발달장애인지원센터 및 지역발달장애인지원센터(이하 '발달장애인 지원센터'라 한다)의 직원이나 그 밖에 발달장애인과 신뢰관계에 있는 사람은 발달장애인 전담수사관의 허가를 받아 면담 등 과정에서 발달장애인을 위한 보조인이 될 수 있다.

② 발달장애인 전담수사관은 발달장애인 본인, 보호자, 발달장애인지원센터의 장의 신청이 있는 때에는 수사에 중대한 지장을 줄 우려가 있는 등 부득이한 경우가 아니면 조사 과정에서 발달장애인과 신뢰관계에 있는 자를 동석하게 하여야 한다.

③ 이 경우 신뢰관계에 있는 자로부터 별지 제1호 '신뢰관계자 동석확인서'를 제출받아 이를 기록에 편철하여야 한다.

④ 발달장애인 전담수사관은 신뢰관계에 있는 자의 동석 결정시 사건의 증인이거나 범죄에 직·간접적으로 관련된 사람은 배제하는 등 피해자 진술의 신빙성을 확보하는데 유의하여야 한다.

⑤ 신뢰관계에 있는 자가 동석하는 경우 발달장애인 전담수사관은 조사 전 동석할 신뢰관계인에게 발달장애인의 진술에 영향을 미칠 수 있는 언행을 하지 않도록 고지하고, 진술에 영향을 주지 않을 적절한 위치에 신뢰관계인의 좌석을 마련하여 조사를 실시한다.

다만, 신뢰관계에 있는 자의 동석으로 인하여 다음 각 호의 사유가 발생하거나 그 염려가 있는 때에는 동석자에게 퇴거를 요구하고 동석자 없이 조사할 수 있다.

1. 조사과정에 개입하거나 조사를 제지·중단시키는 경우

2. 발달장애인을 대신하여 답변하거나 특정한 답변을 유도하는 경우

3. 발달장애인의 진술 번복을 유도하는 경우

4. 기타 동석자의 언동으로 인하여 수사에 지장을 초래할 우려가 있는 경우

⑥ 제5항의 사유로 동석자를 퇴거하게 한 경우 그 사유를 발달장애인 측에 설명하고 그 구체적 정황을 수사보고서로 작성하여 기록에 편철한다.

제7조(발달장애인에 대한 조사 시 유의사항) ① 발달장애인 전담수사관은 발달장애인에 대한 조사를 계획함에 있어 발달장애인의 심리적·행동발달적 특성에 맞게 조사일시, 장소, 빈도, 동석자 필요성 여부 등을 결정하여야 한다.

② 발달장애인 전담수사관은 조사에 앞서 발달장애인의 자유진술을 청취하는 등의 방법으로 조사를 준비한다.

③ 발달장애인 전담수사관은 자유진술 청취 후 발달장애인에게 가능한 한 명확하고 간단하며 짧은 내용으로 질문하여야 한다.

④ 발달장애인 전담수사관은 조사가 종료된 경우 발달장애인에게 마음을 진정시킬 시간을 제공하여 발달장애인으로 하여금 안정된 마음으로 조사실을 떠날 수 있도록 배려한다.

제8조(대질조사 시의 유의사항) ① 발달장애인 전담수사관은 발달장애인의 연령, 정신적 압박감 등을 고려하여 발달장애인과 상대방에 대한 조사, 신문은 원칙적으로 분리하여 실시한다.

② 발달장애인 전담수사관은 불가피한 경우에 예외적으로 대질조사를 실시하되, 대질 방법 등에 대하여는 발달장애인, 그 보호자, 발달장애인 전문가의 의견을 최대한 존중하여야 한다.

제3장 기타

제9조(발달장애인 관련 전문가의 활용) ① 발달장애인 전담수사관은 발달장애인 관련 전문가로부터 발달장애인의 정신·심리 상태에 대한 진단 소견 및 진술 내용에 관한 의견을 조회할 수 있다. 다만, 성폭력 사건의 피해자가 발달장애인으로서 사물을 변별하거나 의사를 결정할 능력이 미약한 경우에는 관련 전문가에게 피해자의 정신·심리 상태에 대한 진단 소견 및 진술 내용에 관한 의견을 조회하여야 한다.

② 각 지방중대범죄수사청장은 발달장애인 전문가인 정신과 의사, 교수, 상담사 등(이하 '발달장애인 전문가'라 한다) 후보자 명단을 작성하여 이를 매년 1회 중대범죄수사청 인권·양성평등담당관실로 송부한다.

③ 중대범죄수사청 인권·양성평등담당관실은 각 지방중대범죄수사청의 발달장애인 전문가 명단을 취합하여 관리하고, 각 지방중대범죄수사청에 전체 발달장애인 전문가 명단을 제공한다.

④ 발달장애인 전담수사관은 전항의 발달장애인 전문가를 조사 과정에 참여하도록 한 다음 발달장애인의 심리상태, 진술태도 등 전반에 관하여 자문을 받을 수 있다.

제10조(수당 등) 발달장애인 조사에 참여하거나 발달장애인 전담수사관의 자문·의견 조회에 대해 의견을 제출한 '발달장애인 전문가'에게는 예산의 범위 안에서 수당을 지급할 수 있다. 다만, 공무원이나 공무원에 준하는 사람의 경우에는 그러하지 아니하다.

제11조(준용규정) 발달장애인 전담수사관은 발달장애인이 피해자인 사건 처리시 「중대범죄피해자 보호 및 지원에 관한 지침」에 따라 발달장애인에게 경제적지원, 의료지원 및 기타 필요한 피해자 지원 등이 이루어지도록 조치한다.

부칙

제1조(시행일) 이 지침은 발령한 날부터 시행한다.

<별지 제1호>

신뢰관계자 동석 확인서

본인은 20 - 00000호 ○○○○ 피의사건의 피해자 ○○○와 신뢰관계에 있는 자로서 피해자 조사과정에 동석하였음을 확인합니다.

20 . . .

신뢰관계자 (인)

- 생년월일 :
- 주 소 :
- 휴대전화 :
- 피해자와의 관계 :